

מודל תקצוב גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי – מעבר לתקצוב ע"י פרופיל וותק הוראות מעבר לשנת תשפ"ז

הצעה להחלטה

מחליטים, בהמשך להחלטת הממשלה מספר 3191 מיום 01.07.2025 (להלן: החלטה 3191) בעניין "מודל תקצוב גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי", ובהמשך להחלטת הממשלה מספר 4330 מיום 05.07.2026 שעניינה מודל תקצוב גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי לשנת תשפ"ח ואילך:

1. לתקן את החלטה 3191 ביחס למודל התקצוב בגין גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים תשפ"ז בלבד:

- א. לקבוע כי החל מיום 01.09.2026 (שנת הלימודים תשפ"ז) יעודכן מודל התקצוב הנורמטיבי המבוסס על דרגת מוסמך ל-12 שנות וותק. תנאי לקבלת התקצוב במודל בוותק האמור יהיה חתימה של מנכ"ל הבעלות על מסמך המפרט את חובות הדיווח של הבעלות בהתאם להחלטה זו ומשמעויות אי העמידה בחובות אלה בהתאם לאמור בהחלטה זו (להלן – "כתב ההתחייבות").
- ב. לקבוע כי בעלות אשר לא תחתום על כתב ההתחייבות עד למועד האמור בסעיף א (1.9.2026) תתוקצב לפי וותק של שנה אחת (להלן: מודל ברירת המחדל הכולל). בנוסף, ביחס לבעלות כאמור יבוצע קיזוז של התקצוב שקיבלה לשנת תשפ"ו בהתאם לסעיף 3 בהחלטה 3191, וכן משרד החינוך ישלח התראה לשלילת הרישיון לשנת תשפ"ח (בהתאם לחוזר לבעלויות תשפ"ו/4).
- ג. לקבוע כי בעלות אשר חתמה על כתב ההתחייבות כאמור, תידרש לשם המשך תקצובה לפי 12 שנות וותק להשלים דיווח של מלוא מצבת הגננות עד ליום 01.10.2026. בעלות שלא תדווח כאמור, יועבר תקציבה למסלול ברירת המחדל המפורט בסעיף ב' לעיל. יובהר כי דיווח זה יכול את מצבת כלל הגננות שעובדות בבעלות ופרטי הזיהוי הבסיסיים בלבד, ללא חובה להצגת אסמכתאות להוכחת הוותק.
- ד. לקבוע כי בעלות תחויב להשלים את הדיווח כלל האסמכתאות הנדרשות לשם קביעת וותק, עד ליום 31.12.2026. בעלות אשר לא תשלים דיווח הוותק עבור 90% ממצבת הגננות עד ליום 31.12.2026 ינקטו בעניינה פעולת קיזוז בגין שנת הלימודים תשפ"ו כמפורט בפסקה ב'.
- ה. בנוסף לאמור בפסקה ד' לקבוע כי בעלות שלא השלימה את דיווח מסמכי הוותק המלא של לפחות 90% מכלל הגננות המועסקות על ידה עד ליום 30.04.2027 תתוקצב לפי מנגנון ברירת המחדל וכן ינקטו בעניינה פעולת קיזוז בגין שנת הלימודים תשפ"ז ותשלח לה התראה לשלילת רישיון כמפורט בפסקה ב'.
- ו. לקבוע כי עם השלמת חובת הדיווח המלא בהיקף של לפחות 90% כאמור בסעיף ה, יעודכנו שנות הוותק בפועל ברמת הבעלות כפי שדווחו ונקבעו על ידי משרד החינוך ובלבד שהוותק לא יעלה על 30 שנות וותק, הוותק האמור יחול רטרואקטיבית על כלל שנת הלימודים תשפ"ז. לעניין הגננות שלא ידווחו, מבין ה-10% הנותרים, יחושב הוותק ויתוקצב על פי ברירת המחדל.
- ז. על אף האמור בפסקה ו' לקבוע כי לגבי בעלות שנמצא כי הוותק הממוצע של הגננות בה נמוך מ-12 שנות וותק, תקבל תוספת של שנת וותק אחת מעבר לוותק הממוצע בבעלות כפי שנקבע על ידי משרד החינוך.

2. לצורך יישום החלטה זו, להקצות בשנת 2026 את הסכומים הבאים :

א. סך של 39 מיליון ש"ח בשנת 2026 מתוך הסכום שיועד לשם מודל תקצוב גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3191 מיום 1 ביולי 2025 שעניינה "מודל תקצוב גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי".

ב. סך של 15 מיליון ש"ח בשנת 2026 מתוך הסכומים שיועדו ליישום החלטת הממשלה מס' 2334 מיום 31 באוקטובר 2024 שעניינה "העלאת שכר עובדי ההוראה בחינוך שאינו רשמי".

מגיש: שר החינוך

**כ"ט בתמוז התשפ"ו
14 ביולי 2026**

חוות דעת משפטית הנלווית להצעת החלטה לממשלה

נושא הצעת ההחלטה:

מודל תקצוב גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי – מעבר לתקצוב ע"י פרופיל וותק הוראות מעבר לשנת תשפ"ז.

תמצית ההצעה בהתייחס להיבטיה המשפטיים:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 3191 מיום 01.07.2025 (להלן: החלטה 3191) בענין "מודל תקצוב גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי", ובהמשך להחלטת ממשלה מספר 4330 מיום 05.07.2026 שעניינה מודל תקצוב גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי לשנת תשפ"ח ואילך, במסגרת ההחלטה האמורה מוצע לתקן את החלטה 3191 ביחס למודל התקצוב בגן גננות בחינוך המוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים תשפ"ז, בלבד, לפי הפירוט הבא:

- א. לקבוע כי החל מיום 01.09.2026 (שנת הלימודים תשפ"ז) יעודכן מודל התקצוב הנורמטיבי המבוסס על דרגת מוסמך ל-12 שנות וותק. תנאי לקבלת התקצוב במודל בוותק האמור יהיה חתימה של מנכ"ל הבעלות על מסמך המפרט את חובות הדיווח של הבעלות בהתאם להחלטה זו ומשמעויות אי העמידה בחובות אלה בהתאם לאמור בהחלטה זו (להלן – "כתב ההתחייבות").
- ב. לקבוע כי בעלות אשר לא תחתום על כתב ההתחייבות עד למועד האמור בסעיף א (1.9.2026) תתקצב לפי ותק של שנה אחת (להלן: מודל ברירת המחדל הכולל). בנוסף, ביחס לבעלות כאמור יבוצע קיזוז של התקצוב שקיבלה לשנת תשפ"ז בהתאם לסעיף 3 בהחלטה 3191, וכן משרד החינוך ישלח התראה לשלילת הרישיון לשנת תשפ"ח (בהתאם לחוזר לבעלויות תשפ"ז/4).
- ג. לקבוע כי בעלות אשר חתמה על כתב ההתחייבות כאמור, תידרש לשם המשך תקצובה לפי 12 שנות ותק להשלים דיווח של מלוא מצבת הגננות עד ליום 01.10.2026. בעלות שלא תדווח כאמור, יועבר תקציבה למסלול ברירת המחדל המפורט בסעיף ב' לעיל. יובהר כי דיווח זה יכלול את מצבת כלל הגננות שעובדות בבעלות ופרטי הזיהוי הבסיסיים בלבד, ללא חובה להצגת אסמכתאות לחוכחת הוותק.
- ד. לקבוע כי בעלות תחויב להשלים את הדיווח כלל האסמכתאות הנדרשות לשם קביעת ותק, עד ליום 31.12.2026. בעלות אשר לא תשלים דיווח הוותק עבור 90% ממצבת הגננות עד ליום 31.12.2026 ינקטו בעניינה פעולת קיזוז בגין שנת הלימודים תשפ"ז כמפורט בפסקה ב'.
- ה. בנוסף לאמור בפסקה ד' לקבוע כי בעלות שלא השלימה את דיווח מסמכי הוותק המלא של לפחות 90% מכלל הגננות המועסקות על ידה עד ליום 30.04.2027 תתקצב לפי מנגנון ברירת המחדל וכן ינקטו בעניינה פעולת קיזוז בגין שנת הלימודים תשפ"ז ותשלח לה התראה לשלילת רישיון כמפורט בפסקה ב'.
- ו. לקבוע כי עם השלמת חובת הדיווח המלא בהיקף של לפחות 90% כאמור בסעיף ה, יעודכנו שנות הוותק בפועל ברמת תבעלות כפי שדווחו ונקבעו על ידי משרד החינוך

ובלבד שהוותק לא יעלה על 30 שנות ותק, הוותק האמור יחול רטרואקטיבית על כלל שנת הלימודים תשפ"ז. לעניין הגנות שלא ידווחו, מבין ה-10% הנותרים, יחושב הוותק ויתקצב על פי ברירת המחדל.

ז. על אף האמור בפסקה ו' לקבוע כי לגבי בעלות שנמצא כי הוותק הממוצע של הגנות בה נמוך מ-12 שנות ותק, תקבל תוספת של שנת ותק אחת מעבר לוותק הממוצע בבעלות כפי שנקבע על ידי משרד החינוך.

לצורך יישום החלטה זו, יוקצו בשנת 2026 על ידי משרד האוצר, הסכומים הבאים:

א. סך של 39 מיליון ש"ח מתוך הסכום שיועד לשם מודל תקצוב גנות בחינוך המוכר שאינו רשמי בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3191 שעניינה "מודל תקצוב גנות בחינוך המוכר שאינו רשמי" מיום 1 ביולי 2025;

ב. סך של X מיליון ש"ח מתוך הסכומים שיועדו ליישום החלטת ממשלה מס' 2334 מיום 31 באוקטובר 2024 שעניינה "העלאת שכר עובדי ההוראה בחינוך שאינו רשמי";

קשיים משפטיים, ככל שישנם, ודרכי פתרונם:

חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969 מחייב אישור העסקת גנות ופתיחת תיקים לצורך כך. בעבר לא נפתחו תיקים ולא ניתן היה לבחון את מודל התקצוב עד כה שהינו לפי ממוצע נורמטיבי. במסגרת החלטת ממשלה 3191 הממשלה הנחתה את משרד החינוך לפעול לפתיחת תיקים מקוונים לכלל גנות המוכש"ר החל משנת הלימודים התשפ"ז ובמהלך הדרגתי שיימשך עד שנת הלימודים תשפ"ז. בהתאם לכך, נדרש תיקוף הוותק באמצעות הבעלויות במוכש"ר. מאחר שתקיוף נתוני הוותק כאמור לא הושלם לפי הוראות החלטת ממשלה 3191, מוצע לקבוע לוחות זמנים מותאמים לשנה הקרובה. בהתאם לכך, מוצע להעמיד אבני דרך לביצוע הדיווח שיאפשרו פרק זמן סביר לבעלויות על גני הילדים להיערך להשלמת הדיווח שמחויב על ידן לפי דין. לצד זאת, בשל העדר דיווח כנדרש לפי החלטת ממשלה 3191 והעדר נתונים על ממוצע הוותק של בעלויות על גני ילדים, לא ניתן מבחינה מקצועית ומשפטית, לעבור לתקצוב לפי פרופיל של בעלות במהלך תשפ"ז, ולאור נתוני הוותק שהתקבלו עד כה מוצע להעמיד בחזרה את הוותק הנורמטיבי בשנת תשפ"ז על 12 שנות ותק, תוך שבהמשך ייערכו התאמות באופן רטרואקטיבי לגבי שנה זו עם תום הדיווח כאמור בהחלטה.

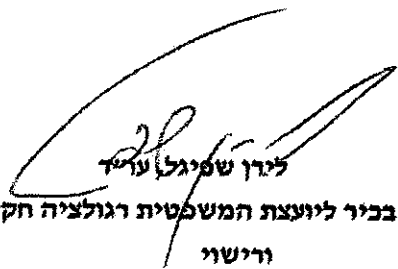
עוד נקבע כי בעלות שלא תדווח כנדרש לפי המוצע בהחלטה לא תתקצב לפי תקצוב נורמטיבי ממוצע שנהג בעבר, כך שתתקצב לפי שנת ותק אחת בלבד, וכן יבוצע קיזוז ביחס לתשפ"ז ותשלח התראה על שלילת רישיון בתשפ"ח. הדברים נכונים גם לגבי בעלות שתחל בדיווח ולא תשלם אותו על פי אבני הדרך שנקבעו בהחלטה. בנוסף, בכדי לאפשר תקצוב לבעלויות שידווחו נתונים על ותק במהלך תשפ"ז - מחד, ולצורך היערכות תקציבית לצורך יישום ההחלטה בשנת לימודים זו, בהעדר נתונים - מאידך, יש הכרח לקביעת תקרת ותק מרבי.

מעבר לתקצוב לפי נתוני וותק של בעלות שהשלימה את הדיווח לפי ההחלטה המוצעת, מאפשר בנסיבות אלה לוותר על הקיזוז שנקבע בהחלטת ממשלה 3191, שכן זאת תתקצב על פי נתוני הוותק בפועל ועל מנת לתמרץ את הבעלויות להעביר דיווחים מוצע לוותר על הקיזוז שנת תשפ"ז.

עם המעבר לתקצוב לפי וותק על בסיס דיווח ועל בסיס נתונים, לא תוכל לקום טענת הסתמכות לבעלות שתוקצבה לאורך השנים לפי וותק ממוצע של 12 שנות וותק, ובמיוחד כאשר תוקצבה בשנת הלימודים התשפ"ו לפי 16 שנות וותק, וכעת הבעלות אינה מדווחת. באשר לבעלות מדווחת, שעל פי הנתונים בפועל, ממוצע הוותק בבעלות נמוך יותר מ-12 שנים, לא תוכל לקום טענת הסתמכות שכן אין כל הצדקה להמשך תקצוב ביתר, במיוחד כאשר ניתנת שנת הסתגלות לשינוי האמור בתוספת של שנת וותק מעבר לוותק שיקבע על ידי משרד החינוך. יצוין כי תוספת הוותק תינתן רק לבעלות שהוותק שיקבע לה הוא נמוך מ-12 שכן בעלויות עם וותק גבוה יותר גם כך יקבלו יותר מהתקצוב שהיו מקבלים בהתאם לתקצוב הנורמטיבי.

עמדת היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להם:
משרד האוצר – אין מניעה.

עמדת היועצת המשפטית של המשרד שהשר העומד בראשו מגיש את ההצעה:
אין מניעה משפטית להגשת ההצעה.


לירן שמיגל (ע"ד)
סגן בכיר ליועצת המשפטית רגולציה חקיקה
ורישוי

כ"ט בתמוז תשפ"ו

14 ביולי 2026